# Бүлэг 3. Эрх зүй

## Өөрийгөө үнэлэх асуултуудын хариулт (SA Sol)

Энд «Нийгэм судлал XI» сурах бичгийн 3-р бүлэгт (х. 71–105) тавигдсан *бүх* асуулт багтсан. Асуулт бүрийн зүүн захын **[x. N]** нь сурах бичгийн хуудсыг заана. Нийт **36** асуулт. Хариулт бүр асуулт юу шаардаж байгааг, хариулт сурах бичгийн аль хэсгээс гарч байгааг харуулна. Сурах бичиг уншихыг даалгасан хуулийн заалтыг (Иргэний хууль 2002, Эрүүгийн хууль 2015, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2016) эх бичвэрээс нь шалгаж ишлэв; хууль өөрчлөгдсөн эсэхийг legalinfo.mn дээрээс шалгаарай. Санал бодлын болон судалгааны даалгаварт *үлгэрчилсэн* хариулт өгсөн; таны хариулт өөр байж болох ч үндэслэлтэй байх ёстой.

### 1. Төр ба хүний эрх

гарын авлага §1

**[x. 72]** **Асуулт 1.** Үйл ажиллагаа 3.1 · Эх сурвалжид тулгуурлан хүснэгтийг ажиллаарай

**Эх сурвалжийн товч**

**Ж.Ж.Руссо**: гишүүн бүрийн амь бие, эд хөрөнгийг нийтийн хүчээр сахин хамгаалах чадвартай нийгмийн холбооны хэлбэрийг олох хэрэгтэй; ингэснээр хүн өөрөө өөрийгөө захирч, урьдын адил эрх чөлөөтэй үлдэнэ. **Ж.Локк**: хүмүүс байгалиас эрх чөлөөтэй ч бусдын халдлагад хэзээ ч өртөж болно; тиймээс аюулгүй байдлаа хангах хэрэгцээтэй хүмүүсийг олж нэгддэг. **Бусад**: Т.Гоббс — төр бол «левиафан»; Ф.Бастиа — «татвараар сорон мөлжигч»; Р.Нозик — «хүний эрхийн гол дайсан»; Ж.С.Милль — «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл»; Л.Актон — «Аливаа эрх мэдэл хүнийг эвддэг бол хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг.»

Руссо, Локк болон бусад сэтгэгчийн хувьд: (1) Сэтгэгчид юуны тухай өгүүлсэн бэ? (2) Ямар байр суурийг илэрхийлсэн бэ? (3) Байр суурь ялгаатай байгаагийн шалтгаан юу вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* хүснэгт бөглөх: сэтгэгч бүрийн *сэдэв*, *байр суурь*, *ялгааны шалтгааныг* эх сурвалжаас гаргах.

| | Руссо | Локк | Бусад |
|---|---|---|---|
| **1. Юуны тухай** | төр (нийгмийн холбоо) яагаад үүссэн, хүн түүнд яагаад нэгддэг | хүн байгалийн эрх чөлөөгөө яагаад төрөөр хязгаарлуулдаг | төрийн эрх мэдлийн мөн чанар, аюул |
| **2. Байр суурь** | төр бол гишүүдийн амь бие, өмчийг нийтийн хүчээр хамгаалах холбоо; хүн эрх чөлөөгөө алдахгүй, «өөрөө өөрийгөө захирна» | төр бол аюулгүй байдлын хэрэгсэл: хүмүүс халдлагаас хамгаалуулахын тулд нэгдсэн | төр бол аюултай, хүний эрхийг зөрчигч (Гоббс, Бастиа, Нозик); зайлшгүй ч хязгаарлах ёстой (Милль, Актон) |
| **3. Ялгааны шалтгаан** | Руссо, Локк төрийн *зорилгыг* (яагаад бий болсон) тайлбарласан бол бусад нь төрийн эрх мэдэл *хязгааргүй* болбол юу болохыг (дарангуйлал, татвараар мөлжих) харсан. Түүхэнд хэмжээгүй эрхт засаг иргэдийн эрхийг зөрчиж байсан туршлага өөр өөр дүгнэлтэд хүргэжээ. | | |

*Яагаад:* сурах бичгийн х. 72: «Хүмүүс өмчөө хамгаалуулах, амар тайван, аюулгүй амьдрах ... эрхээ баталгаажуулахын тулд төрийг бий болгосон. Гэтэл ... эрх мэдлийг хязгаарлаагүй нөхцөлд дарангуйлал үүгүй болохгүй».

**Шалгалтын зөвлөгөө.** гол дүгнэлтийг заавал бич: *төр хэрэгтэй, гэхдээ хязгаарлагдсан байх ёстой*; хамгийн дорвитой хязгаарлалт бол эрх мэдлийн хуваарилалт (Монтеськe).

## 2. Үндсэн хууль, эрх зүйд захирагдах ёс, үндсэн хуульт ёс

гарын авлага §2

**[x. 74] Асуулт 2.** Үйл ажиллагаа 3.2 · Цэцийн дүгнэлт ба хуулийн зохицуулалт

2010 оны 3 дугаар сарын 24-нд Үндсэн хуулийн цэц иргэн Х-гийн өргөдлөөр Гэр бүлийн тухай хуулийн 57.2 дахь «60-аас дээш настай хүнд хүүхэд үрчлүүлэхийг хориглоно» гэсэн заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэжээ. Батын аав ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаагүй, хуулийн дагуу нийгмийн *халамжийн* сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг. Дулмаагийн аав гутлын үйлдвэрт 33 жил ажилласан, нийгмийн *даатгалын* сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг.

1. Цэцийн дүгнэлт болон тохиолдлуудад үндсэн хуульт ёсны болон эрх зүйд захирагдах ёсны ямар зарчмыг баримжаалсан бэ?
2. Цэцийн дүгнэлт болон хуулийн зохицуулалтын уялдаа холбоо, зөрчилт талыг тайлбарлан ярилцана уу.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) зарчим нэрлэх: сурах бичгийн х. 73–74-ийн жагсаалтаас; (2) ижил ба зөрүүтэй талыг харьцуулах.

1. *Цэцийн дүгнэлт*: **тэгш байдал** (насаар ялгаварлахгүй) — эрх зүйд захирагдах ёсны зарчим; **Үндсэн хуулийг хянах тогтолцоо** ба **хүний эрхийг баталгаажуулах** — үндсэн хуульт ёсны зарчим; иргэн өргөдлөөрөө хуулийг хянуулсан нь **иргэний оролцоо**. *Тэтгэврийн тохиолдол*: ажил эрхэлж байгаагүй хүнийг ч төр орхихгүй — **хүнлэг, энэрэнгүй** байх; 33 жил шимтгэл төлсөн хүн даатгалаас тэтгэвэр авах — хөдөлмөрийн хувь нэмрийг харгалзах **шударга** ёс; хоёулаа «хуульд заасны дагуу» — хууль дээдлэх, **эрх зүйт төр**.
2. *Уялдаа*: хоёулаа хүний эрхийг (гэр бүл бий болгох, нийгмийн хамгаалал) хууль журмаар хангах зорилготой; хууль эрх зүйн үндсэн зарчимд нийцэх ёстой. *Зөрчилт тал*: Гэр бүлийн хуулийн заалт хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах санаатай байсан ч (өндөр настай эцэг эх хүүхдээ өсгөж чадахгүй байх эрсдэл) хүмүүсийг зөвхөн насаар нь хязгаарлаж, тэгш байдлыг зөрчсөн; иймд хууль Үндсэн хуультай зөрчилдөж, Цэцээр засагдсан. Тэтгэврийн хуулиуд хүмүүсийг ялгаатай байдлаар (халамж, даатгал) хангаж буй ч энэ ялгаа *үндэслэлтэй* (шимтгэл төлсөн эсэх) тул алагчлал биш.

**Шалгалтын зөвлөгөө.** «хууль байна гэдэг нь зөв гэсэн үг биш» гэдгийг харуулах сайн жишээ: хууль Үндсэн хуулийн зарчимд захирагдана.

## 3. Үндсэн хуулийг хэн хамгаалдаг вэ?

гарын авлага §3

**[x. 74] Асуулт 3.** Үйл ажиллагаа 3.3 · Асуултад хариулж, ярилцаарай

1. «Монгол улсын Ерөнхий сайдын гаргасан шийдвэр нь Үндсэн хууль зөрчсөн» гэх бодомж зөв үү? Яагаад?
2. «Иргэн Үндсэн хууль зөрчсөн үйлдэл гаргажээ» гэх бодомж зөв үү? Яагаад?
3. Үндсэн хууль зөрчвөл ямар шийтгэл оногдуулдаг вэ?
4. Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг ямар байгууллага шийдвэрлэдэг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* түлхүүр санаа нэг: Үндсэн хуулийг зөвхөн түүгээр эрх, үүргээ тодорхойлуулсан *дээд* байгууллага, албан тушаалтан зөрчиж чадна (х. 75).

1. **Зөв** (боломжтой бодомж). Ерөнхий сайд Үндсэн хуулиар эрх, үүргээ тодорхойлуулсан албан тушаалтан; Засгийн газрын шийдвэр ба Ерөнхий сайд хоёулаа Цэцийн хяналтын жагсаалтад бий (Бүдүүвч 3.1).
2. **Буруу**. Энгийн иргэд, байгууллага, доод шатны захиргаа Үндсэн хуулийг зөрчихгүй; тэд Эрүүгийн, Иргэний, Зөрчлийн тухай гэх мэт бусад хуулийг зөрчинө. Сурах бичигт: «иргэн А Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дуулаагүй нь лавтай».

**3.** Эрүүгийн утгаар «ял» оногдуулдаггүй. Цэц (а) Үндсэн хуульд нийцээгүй эрх зүйн акт, эсвэл түүний заалтыг *хүчингүй болгоно*; (б) Үндсэн хууль зөрчсөн албан тушаалтныг *огцруулах, эгүүлэн татах үндэслэл* байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргана; энэ дүгнэлтийг үндэслэн эрх бүхий байгууллага (жишээ нь, УИХ) огцруулах, эгүүлэн татах асуудлыг шийднэ.

**4.** **Үндсэн хуулийн цэц** («Үндсэн хуулийн хамгаалагч»).

**[х. 74–75] Асуулт 4.** Гарчгийн асуулт

Үндсэн хуулийг хэн хамгаалдаг вэ? Цэц ямар эрх зүйн акт, албан тушаалтныг хянадаг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* байгууллагын нэр + яагаад «хамгаалагч» гэдэг + Бүдүүвч 3.1-ийн гурван жагсаалт.

Үндсэн хуулийг **Үндсэн хуулийн цэц** хамгаална. Энэ бол Үндсэн хуулийн биелэлтэд хяналт тавьдаг *бие даасан, хараат бус* байгууллага (бусад оронд Үндсэн хуулийн шүүх, зөвлөл). Тэрээр зөвхөн Үндсэн хууль зөрчсөн тухай маргааныг шийдвэрлэж, эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй дээд байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэх эсэхэд хяналт тавьдаг тул **Үндсэн хуулийн хамгаалагч** гэдэг. Цэцийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлээр:

- ✓ **эрх зүйн актууд**: хууль, УИХ-ын шийдвэр; Ерөнхийлөгчийн зарлиг, шийдвэр; Засгийн газрын шийдвэр; олон улсын гэрээ; ард нийтийн санал асуулга; УИХ, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаарх Сонгуулийн төв хорооны шийдвэр;
- ✓ **Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх**: Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор;
- ✓ **огцруулах, эгүүлэн татах үндэслэл**: Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн.

**[х. 75] Асуулт 5.** Гэртээ хийгээрэй

1. «Үндсэн хуулийн манаач» гэх нэр томьёог тайлбарлана уу.
2. Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавьдаг байгууллагыг яагаад «Үндсэн хуулийн цэц» гэж нэрлэх болсон учир шалтгааныг тайлбарлана уу.
3. Сум, дүүргийн Засаг дарга Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлыг Үндсэн хуулийн цэц шийдвэрлэж болох уу?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1), (2) тайлбар; (3) Бүдүүвч 3.1-тэй тулгаж «тийм/үгүй» + үндэслэл.

**1.** *Манаач* гэдэг нь харж хамгаалагч. «Үндсэн хуулийн манаач» гэдэг нь Үндсэн хуулийг дээд байгууллагууд зөрчих вий гэж байнга харж, зөрчил гарвал хууль, шийдвэрийг хүчингүй болгох чадалтай байгууллага, өөрөөр хэлбэл Үндсэн хуулийн цэц. Хүний эрхийг тунхаглаад орхих бус хамгаалах тогтолцооны нэг бүрэлдэхүүн (х. 74).

**2.** (Үлгэрчилсэн тайлбар.) Монгол хэлэнд *цэц* гэдэг нь мэргэн ухаанаар маргааныг шүүн тунгаагч, цэцэн мэргэн хүнийг илэрхийлдэг. Энэ байгууллага эрүү, иргэний хэрэг шүүдэг ердийн шүүх биш, зөвхөн Үндсэн хуулийн маргааныг шийддэг онцгой байгууллага гэдгийг ялгаж, шийдвэр нь хуулийг ч хүчингүй болгох эрх мэдэлтэй, мэргэн, хараат бус байх ёстойг онцлон ийнхүү нэрлэжээ.

**3.** **Үгүй**. Засаг дарга Цэцийн хяналтын жагсаалтад байхгүй; тэр нь доод шатны захиргааны албан тушаалтан тул сурах бичгийн дагуу Үндсэн хуулийг зөрчих субъект биш (х. 75). Түүний захирамж бол захиргааны акт: эхлээд шууд харьяалах дээд шатны захиргаанд (сумын Засаг даргынх бол аймгийн, дүүргийнх бол нийслэлийн Засаг дарга) гомдол гаргаж, дараа нь захиргааны хэргийн шүүхэд хандана.

## 4. Өмчлөх эрх: мөн чанар ба үүсэх үндэслэл

гарын авлага §4

**[х. 76] Асуулт 6.** Үйл ажиллагаа 3.4 · Эх сурвалжийг уншаад ярилцаарай

**Эх сурвалжийн товч (М.Н.Ротбард, «Эрх мэдэл ба зах зээл»)**

Ул үндэстэй авч үзвэл эрх гэж байхгүй, зөвхөн «өмчлөх эрх» л байдаг. Нэгдүгээрт, хувь хүн өөрөө өөрийнхөө эзэн; хүний өмчлөх эрх өөрийнх нь оршихуйд байдаг бөгөөд үүнээс өөрийн бүтээсэн баялгаа өмчлөх боломж бүрдэнэ. Хоёрдугаарт, хүний аливаа эрх өмчлөх эрх дээр хураангуйлагдана: санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг бусдын гэрт зөвшөөрөлгүй орж эдэлж чадахгүй, хууль ёсоор эзэмшиж, өмчилж буй газартаа л эдэлнэ. (Эх: Боаз Д., «Либертарианизм эхлэн суралцах бичиг», 2005, х. 97)

1. Өмчлөх эрхийг яагаад төрөлхөөс заясан жам ёсны эрх гэж онцлон тэмдэглэсэн бэ?
2. Өөр ямар эрх өмчлөх эрхгүйгээр хэрэгжих боломжгүй вэ? Жишээ гарган ярилцана уу.
3. Ж.Локк яагаад хувийн өмчийг «эцсийн зорилго бус эрх чөлөөг олж авах хэрэгсэл» гэж үзсэн бэ?
4. Өмчтэй хүнд байх давуу талуудыг нэрлэнэ үү.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* эх сурвалжийн хоёр аргументыг ашиглаж, өөрийн жишээгээр баталгаажуулах.

**1.** Ротбардын үзлээр хүн *өөрөө өөрийнхөө эзэн*: бие, ухаан, хөдөлмөр нь төрөхөөсөө түүнийх. Иймд хөдөлмөрөөрөө бүтээсэн зүйлээ өмчлөх эрх нь хэн нэгний (төрийн) өгсөн бус, хүний оршихуйгаас урган гардаг. Төр энэ эрхийг *олгодоггүй*, харин хүлээн зөвшөөрч хамгаалдаг (Үндсэн хуулийн 16.3).

**2.** Жишээ: *санал бодлоо илэрхийлэх* эрхийг өөрийн газар, хэвлэл, сайтдаа эдэлнэ; *хэвлэлийн эрх чөлөө* хэвлэх үйлдвэр, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өмчлөхгүйгээр бодитой болохгүй; *орон байрны халдашгүй байдал*, хувийн нууц өөрийн гэрийн өмчлөлтэй холбоотой; *өв залгамжлах*, *аж ахуй эрхлэх* эрх өмч дээр шууд тулгуурлана; *цуглаан хийх* эрх газар, байр ашиглахыг шаардана.

**3.** Локкийн хувьд хүний гол зорилго нь эрх чөлөө, амь нас, аюулгүй байдал. Өмч бол үүнд хүрэх *хэрэгсэл*: өмчтэй хүн амьжиргаагаараа бусдаас, төрөөс хараат бус болж, амьдралаа өөрөө сонгох боломжтой. Өмчгүй хүн хэн нэгний (ажил олгогч, эрх баригч) хүсэлд захирагдах эрсдэлтэй. Тиймээс өмч өөрөө зорилго биш, харин эрх чөлөөний баталгаа.

**4.** Эдийн засгийн бие даасан байдал, аюулгүй байдал; амьдралаа төлөвлөх, хөрөнгө оруулах, барьцаалж зээл авах боломж; хүүхэддээ өв үлдээх; эрх зөрчигдвөл хамгаалуулах хууль ёсны үндэслэл (гэрчилгээ, бүртгэл); нийгэм, улс төрд хараат бусаар оролцох; хариуцлага, хэмнэлттэй хандах хандлага.

**[х. 77–78] Асуулт 7.** Гарчгийн асуулт

Өмчлөх эрх гэж юу вэ? Өмчлөх эрх хэрхэн үүсэх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тодорхойлолт (х. 77) + Бүдүүвч 3.2-ын хоёр бүлэг үндэслэл + анхаарах зүйлс (х. 78).

**Өмчлөх эрх** нь эдийн болон эдийн бус баялгийг *ашиглах* (үр шимийг хүртэх), *эзэмших* (бүрэн хараа хяналтдаа байлгах), *захиран зарцуулах* (худалдах, бэлэглэх, арилжих, зээлэхийг шийдэх) боломж. Хүн баялгийг *хууль болон гэрээнд заасны дагуу* өмчилнө, бусад аргаар бол үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж үзнэ.

✓ **Гэрээнд заасан үндэслэл** (бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ): худалдах, худалдан авах (зээлээр; ирээдүйд; буцаан авах болзолтой); арилжаа; бэлэглэл; зээл.

✓ **Хуульд заасан үндэслэл**: эзэнгүй эд юмс, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал, дарагдмал үнэт зүйл олж авах; эд хөрөнгө нийлж, холилдох; засах, дахин боловсруулах; хувьчлан авах; өв залгамжлах; шүүхийн шийдвэр; дайчлан авах.

✓ **Хэзээ үүсэх**: хөдлөх эд хөрөнгө — эзэмшилдээ шилжүүлж авснаар (номоо гартаа авснаар); үл хөдлөх — бүртгэлийн гэрчилгээ авснаар. Нэг талд эрх үүсэхэд нөгөө талынх дуусгавар болно.

**[x. 77] Асуулт 8.** Үйл ажиллагаа 3.5 · Иргэний хуулийн 115–118 дугаар зүйлээр тохиолдол шинжлэх

Иргэний хуулийн 115–118 дугаар зүйлийг уншиж, тухайн хүн эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэй эсэхийг (тийм/үгүй) хууль зүйн үндэслэлтэй тайлбарлана уу.

1. Иргэн Д автобусанд явж байхдаа 1.5 сая төгрөгийн үнэтэй гар компьютер олсон.
2. Иргэн Ч Зөвлөлтийн цэргийн анги Монголоос гарахдаа орхисон гахайн байрыг сумын захиргаанд мэдэгдэж, засаж сэлбээд 7 жил тасралтгүй эзэмшсэн.
3. Иргэн Э Онгийн хийдийн тууринд дарагдмал үнэт эд зүйл байдгийг бусдаас сонсож, өөрийн хөрөнгө хүчээр хайгуул хийж олоход түүний дотор түүхийн дурсгалт зүйл ч байсан.
4. Малчин А шуурганд туугдаж яваа 300 хонь олоод орон нутгийн захиргаанд мэдэгдэж, 1.6 жил маллав. Гэтэл эзэн Б ирж бүх малаа төлийн хамт авна гэхэд А «малын төл бол миний өмч» гэв.
5. Иргэн А-д гудамжинд үл таних Б хөөрөг худалдаж авахыг санал болгосон; А үзээд худалдаж авсан. Хөөргийг Б нь Д-ээс хулгайлсан бөгөөд А энэ талаар огт мэдээгүй.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тохиолдол бүрийг (а) эд хөрөнгийн төрөл (гээгдэл, эзэнгүй, дарагдмал, алдуул мал), (б) хуулийн нөхцөл (мэдэгдсэн эсэх, хугацаа, газар) гэж задлах. Хуулийн заалтыг Иргэний хуулийн (2002) эх бичвэрээс шалгав.

1. **Үгүй**. Нийтийн тээврийн хэрэгслээс олсон *гээгдэл* эд хөрөнгийг тухайн байгууллагын (автобусны) захиргаанд хүлээлгэн өгнө (116.6). Захиргаа нийтэд мэдээлж, эзнийг хайна; 1 жилд эзэн олдохгүй бол *байгууллага* өмчлөгч болно (116.8). Д шагнал авах эрхтэй: тохиролцоогүй бол үнийн 10% (116.4) буюу 150 000 төгрөгийг олдсон байгууллагатай тэнцүү хуваана (116.7), өөрөөр хэлбэл Д-д 75 000 төгрөг.
2. **Үгүй** (одоогоор). Гахайн байр бол *үл хөдлөх* эд хөрөнгө. Эзэнгүй үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд өмчлөгчөөр улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 15 жил өмчлөгчийн адил эзэмшсэн тохиолдолд л өмчлөх эрх үүснэ (115.2, 104.2); 7 жил хангалтгүй. Мөн арав ба түүнээс дээш жил хууль ёсоор эзэмшвэл өмчлөх эрхийг тэргүүн ээлжинд олж авах давуу эрх үүсдэг (105.1). Ч одоогоор *эзэмшигч*.
3. **Үгүй**. Э газрын өмчлөгчийн *зөвшөөрөлгүйгээр*, дарагдмал зүйл олох *зорилгоор* хайгуул хийсэн тул олдвор бүхэлдээ газрын өмчлөгчид шилжинэ (118.2). Түүх, соёлын дурсгалт зүйл бол ямар ч тохиолдолд *төрийн өмч* (118.3). Хэрэв зөвшөөрөлтэй байсан бол бусад үнэт зүйлийг газрын өмчлөгчтэй тэнцүү хувааж (118.1), дурсгалт зүйлийн үнийн 50%-тай тэнцэх шагналаас хувь авах байв (118.3).
4. **Тийм**, А бүх хонийг *төлтэй нь* өмчилнө. Алдуул малын талаар нийтэд мэдээлснээс хойш *1 жилийн дотор* эзэн олдвол малыг үр төлийн хамт буцаана, олдохгүй бол олсон хүний өмч болно (117.2). А захиргаанд мэдэгдсэн бөгөөд 1.6 жил өнгөрсөн тул Б хэтэрхий оройтжээ. (Хэрэв Б жилийн дотор ирсэн бол төлийг ч буцаах ёстой бөгөөд А маллах зардал, шагналаа шаардах эрхтэй байв, 117.3.) А-гийн «зөвхөн төл минийх» гэсэн үндэслэл буруу ч дүгнэлт нь түүний талд.
5. **Тийм** (нөхцөлтэй). Эд хөрөнгө шилжүүлэгч өмчлөгч биш болохыг олж авагч *мэдээгүй бөгөөд мэдэх боломжгүй* байсан бол өмчлөх эрхийг *шударгаар* олж авсанд тооцно (114.1). Харин гудамжинд үл таних хүнээс, хэт хямд үнээр авсан зэрэг сэжиг төрүүлэх нөхцөл байсан бол «мэдэх боломжтой байсан» гэж үзэж болно; тэгвэл Д хөөргөө А-гаас шаардана (106.1). Д хохирлоо хулгайч Б-ээс нэхэмжилж, хулгайн хэргийг цагдаад мэдүүлнэ.

**Шалгалтын зөвлөгөө.** Үйл ажиллагаа нь 115–118-г заасан ч 5-р тохиолдол нь 114-р зүйлтэй холбоотой. Хууль бусдын эд хөрөнгийг «олсон бол минийх» гэдэг зарчмаар бус, *мэдэгдэх,*

*хадгалах, хугацаа хүлээх* зарчмаар зохицуулдаг.

## 5. Өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, хамгаалах

гарын авлага §5

**[x. 79] Асуулт 9.** Үйл ажиллагаа 3.6 · Тохиолдол шинжлээрэй

**Нэг.** Иргэн А малаа бэлчээрт гаргахдаа хөрш Б-гийн өмчлөлийн газраар дайрч өнгөрдөг, өөр гарц байхгүй. Б хүнсний ногоо тарихаар шийдэж, А-г ногооны талбайд мал оруулахыг хориглосон. А эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

**Хоёр.** Говь-Алтай аймагт оршин суудаг иргэн Д «Нарантуул» захаас 70 000 төгрөгөөр өвлийн гутал авч 3 өдөр өмссөн. Гутлын ар талын хатуулгыг буруу нааснаас урагдсан. Д худалдагчид хэлэхэд «энэ гутлыг би үйлдвэрлээгүй, надаас шинэ гутал авсан, одоо өмсчихсөн тул буцаах, солих боломжгүй» гэв. Худалдагч Баянзүрх дүүрэгт оршин суудаг.

1. Худалдагчийн тайлбар үндэслэлтэй юү?
2. Иргэн Д-ийн ямар эрх зөрчигдсөн бэ?
3. Иргэн Д эрхээ хэрхэн хамгаалах вэ?
4. Хэрэв та А болон Д байсан бол асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд юу хийх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* Нэг: өмчлөх эрх хоёулаа хамгаалагдах үед *гэрээ*; Хоёр: худалдах-худалдан авах гэрээний доголдол + хаана нэхэмжлэх.

**Нэг.** Б өөрийн газраа захиран зарцуулах эрхтэй, А-д ч бэлчээрт гарах зайлшгүй хэрэгцээ бий. А нь Б-тэй зөвшилцөн түүний газрыг *хязгаартай ашиглах* гэрээ (сервитут, Иргэний хуулийн 151 дүгээр зүйл) байгуулна: жишээ нь, Б-гийн газрын захаар нарийн зам гаргаж хашаа татаад, Б-д мөнгөн төлбөр төлөх. Тохиролцож чадахгүй бол иргэний хэргийн шүүхэд хандана.

**1. Үндэслэлгүй.** Худалдах-худалдан авах гэрээгээр *худалдагч* биет байдлын доголдолгүй эд хөрөнгө шилжүүлэх үүрэгтэй (243.1); хэн үйлдвэрлэсэн нь худалдан авагчийн өмнө хамаагүй (худалдагч үйлдвэрлэгчээс өөрөө нэхэмжилнэ). Буруу наасан хатуулга бол үйлдвэрийн доголдол; 3 өдөр хэвийн өмсөх нь эрхээ алдах үндэслэл биш (255.1.3-т зөвхөн ашиглах журам зөрчсөн, давагдашгүй хүчний нөхцөлийг заадаг).

**2.** Чанартай, доголдолгүй бараа авах эрх (243.1, 251.1); бараа, түүний чанарын талаар үнэн зөв мэдээлэл авах эрх (243.2); доголдлыг арилгуулах, солиулах, гэрээг цуцалж мөнгөө буцаан авах эрх (254.1) — нийтдээ хэрэглэгчийн эрх.

**3.** (а) Худалдагчид бичгээр шаардлага тавьж, баримтаа (төлбөрийн баримт, гэрэл зураг, гэрч) хадгална; баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол 6 сарын дотор шаардана (254.6). (б) Зөвшөөрөхгүй бол *хариуцагчийн* оршин суугаа газрын — **Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд** нэхэмжлэл гаргана (х. 79). (в) Мөн хэрэглэгчийн эрх хамгаалах төрийн байгууллагад гомдол гаргаж болно.

**4.** (Үлгэрчилсэн.) А байсан бол: Б-тэй тайван уулзаж, замын байршил, төлбөрийн хэмжээг бичгээр тохирох. Д байсан бол: худалдагчтай дахин ярилцаж хууль зүйн үндэслэлээ (243.1, 254.1) хэлэх, бүтэхгүй бол нэхэмжлэл бичих (Асуулт 11).

**[x. 80] Асуулт 10.** Гарчгийн асуулт

Нэхэмжлэл гэж юу вэ? Нэхэмжлэл гаргахдаа юу бүрдүүлэх шаардлагатай вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тодорхойлолт (х. 79) + бүрдүүлбэрийн 5 зүйл (х. 80) + иргэний хэргийн онцлог.

**Нэхэмжлэл** нь эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус баялагтай холбоотой маргаж буй, эсвэл зөрчигдсөн эрх, ашиг сонирхлоо хамгаалахын тулд анхан шатны шүүхээр дамжуулан эрх зөрчигчид тавьж буй шаардлага. Хариуцагчийн оршин суугаа газрын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргана. Нэхэмжлэлд:

- ✓ ямар шүүхэд гаргаж буй;
- ✓ нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, утас (хуулийн этгээд бол оршин байгаа газар);
- ✓ хариуцагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг (хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг);
- ✓ нэхэмжлэлийн үнэ (хэдэн төгрөг; эд хөрөнгө гаргуулах бол түүний зах зээлийн үнэ);
- ✓ улсын тэмдэгтийн хураамж (шүүхийн үйлчилгээний хөлс) төлсөн баримт.

Бүрдүүлбэр дутуу бол шүүх хүлээн авахгүй. Иргэний хэрэгт талууд маргааны үйл баримтыг *өөрсдөө нотлох* тул гэрээ, дансны шилжүүлэг, гэрч зэрэг нотлох баримт хадгалах хэрэгтэй.

**[x. 80] Асуулт 11.** Үйл ажиллагаа 3.7 · Загварын дагуу нэхэмжлэл бичээрэй

Загварын дагуу «Нарантуул» захаас гутал худалдан авсан иргэн Д-гийн өмнөөс нэхэмжлэл бичээрэй. (Загварт: шүүхийн нэр; огноо, газар; гарчиг «Худалдах, худалдан авах гэрээнээс үүдэлтэй хохирол гаргуулах тухай»; нэхэмжлэгч; хариуцагч; нэхэмжлэлийн утга; шаардлага; бүрдүүлбэр: нэхэмжлэл 2 хувь, тэмдэгтийн хураамжийн баримт, мөнгө шилжүүлсэн баримт ...; гарын үсэг.)

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* загварын хэсэг бүрийг тохиолдлын баримтаар бөглөх; хууль зүйн үндэслэлээ заах. (Нэр, хаяг, огноо зохиомол.)

**Үлгэрчилсэн нэхэмжлэл**

**Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд** 20__ оны __ сарын __, Улаанбаатар хот

**Худалдах, худалдан авах гэрээнээс үүдэлтэй хохирол гаргуулах тухай**

**Нэхэмжлэгч**: ___ овогтой Д, Говь-Алтай аймгийн ___ сумын ___ баг, утас ___.
**Хариуцагч**: ___ овогтой ___ (худалдагч), Баянзүрх дүүргийн ___ хороо, «Нарантуул» захын ___ дугаар лангуу.

**Нэхэмжлэлийн утга**: 20__ оны __ сарын __-нд хариуцагчаас өвлийн гуталыг 70 000 төгрөгөөр худалдан авсан. Гурав хоног хэвийн өмсөхөд ар талын хатуулга буруу наалтаас урагдсан. Хариуцагч «үйлдвэрлээгүй, өмсчихсөн» гэх үндэслэлээр солих, буцаахаас татгалзсан. Иргэний хуулийн 243.1-д худалдагч доголдолгүй эд хөрөнгө шилжүүлэх үүрэгтэй, 254.1-д худалдан авагч доголдолтой барааг солиулах, гэрээг цуцлах шаардлага гаргах эрхтэй гэж заасан.

**Нэхэмжлэлийн шаардлага**: гэрээг цуцалж 70 000 төгрөгийг хариуцагчаас гаргуулах (эсвэл ижил төрлийн доголдолгүй гутлаар солиулах); шүүхийн зардлыг хариуцагчаар хариуцуулах. Нэхэмжлэлийн үнэ: 70 000 төгрөг.

**Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр**: 1. Нэхэмжлэл 2 хувь; 2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; 3. Мөнгө шилжүүлсэн (төлбөрийн) баримт; 4. Урагдсан гутлын гэрэл зураг, гэрчийн тайлбар.

Нэхэмжлэл гаргасан: _____ /Д/ (гарын үсэг)

**[x. 81] Асуулт 12.** Гэртээ хийгээрэй

1. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг уншиж судлаад «Хэрэглэгчийн эрхийн хэрэгжилт» сэдвээр эссэ бичээрэй.
2. Иргэний хуулийн 243 дугаар зүйл буюу худалдах, худалдан авах гэрээний зохицуулалтыг судалж, худалдан авагч ямар эрх, үүрэгтэй талаар тайлбар хийгээрэй.
3. Эрүүгийн хуулийн 17.5-д заасан «Алдаатай гүйлгээ, андуурсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших» гэмт хэрэгт ямар хариуцлага хүлээлгэдэг талаар судлаарай.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* судалгааны даалгавар: хуулийн эх бичвэрээс гол агуулгыг гаргах. Доорх нь Иргэний хууль (2002), Эрүүгийн хуулийн (2015, 2017 оны өөрчлөлттэй) эх бичвэр дээр үндэслэв; хуулийн шинэ өөрчлөлтийг legalinfo.mn сайтаас шалгаарай.

**1.** *Эссэний бүтэц (үлгэрчилсэн).* **Оршил**: хэрэглэгч бол зах зээлийн хамгийн сул тал; төр түүнийг хуулиар хамгаалдаг. **Гол хэсэг**: (а) хуульд заасан эрхүүд — аюулгүй, чанартай ба-

раа, үйлчилгээ авах; бараа, үнэ, чанарын тухай үнэн зөв мэдээлэл авах; доголдолтой барааг засуулах, солиулах, буцааж мөнгөө авах; учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх; эрхээ хамгаалуулахаар төрийн байгууллага, шүүхэд хандах; (б) хэрэгжилтийн бодит жишээ: Д-гийн гутлын тохиолдол (Үйл ажиллагаа 3.6) — худалдагч «үйлдвэрлээгүй» гэж хариуцлагаас зугтах, баримт өгөхгүй байх; (в) шалтгаан: хэрэглэгч эрхээ мэддэггүй, баримт хадгалдаггүй, шүүхэд хандах зардал, цаг. **Дүгнэлт**: эрх зүйн боловсрол, баримт хадгалах, хамтын (хэрэглэгчийн байгууллагаар) хамгаалал. Хуулийн зүйл, заалтын дугаарыг эх бичвэрээс шалгаж ишлээрэй.

2. **Үүрэг**: хэлэлцэн тохирсон үнийг төлөх, худалдан авсан хөрөнгөө хүлээн авах (243.1). **Эрх**: доголдолгүй (биет байдал, эрхийн), баримт бичигтэй хөрөнгө авах (243.1); зориулалт, шинж чанар, хадгалах, хэрэглэх нөхцөл, баталгаат хугацаа, үйлдвэрлэгчийн тухай үнэн зөв, бүрэн мэдээлэл авах (243.2); доголдолтой бол засуулах, солиулах, засварын зардлаа төлүүлэх, эсвэл гэрээг цуцлах (254.1), эсвэл үнийг бууруулахыг шаардах (254.2); баталгаат хугацаанд, эсвэл 6 сарын дотор шаардлага гаргах (254.6). *Анхаар*: хүлээн авахдаа доголдлыг мэдэж байсан, эсвэл буруу хэрэглэснээс гэмтсэн бол шаардах эрхээ алдана (255.1).
3. Бусдын өмчлөл, эзэмшилд байгааг *мэдсээр байж* завшсаны улмаас *бага хэмжээнээс* (300 нэгж = 300 000 төгрөг) дээш хохирол учруулбал: 450–2700 нэгж (450 000–2 700 000 төгрөг) торгох, эсвэл 240–720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсвэл 1–6 сар зорчих эрхийг хязгаарлах (17.5.1). Ноцтой, эсвэл их хэмжээний хохирол учруулбал 6 сараас 2 жил хүртэл хорих (17.5.2). Бага хэмжээний хохиролтой бол гэмт хэрэгт тооцохгүй (Зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэнэ). Ялгах шинж: завшигч хөрөнгийг идэвхтэй аваагүй, тохиолдлоор гарт нь орсны дараа өөрийн болгосон.

## 6. Гэмт хэрэг ба зөрчил



**[x. 81] Асуулт 13.** Үйл ажиллагаа 3.8 · Тохиолдол шинжлээрэй

Иргэн Ж-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Б хоёр удаа орж эд зүйлийг нь хулгайлсан. Б-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн О харсан боловч хэнд ч хэлээгүй. Дараагийн өдөр нь Ж ажлаасаа чөлөө авч гэртээ Б-г хүлээв. Б дахин ирж цонхоор орох үед Ж түүнийг цохиж биед нь хүндэвтэр гэмтэл учруулжээ.

1. Хэнд хохирол учирсан бэ?
2. Хэнд гэм хор учирсан бэ?
3. Хэн гэмт хэрэг үйлдсэн бэ?
4. Хэрэв та Ж байсан бол ямар үйлдэл хийх вэ?
5. Хэрэв та О байсан бол ямар үйлдэл хийх вэ?
6. Ж өөрийн өмчлөх эрхээ хуулийн дагуу хамгаалж чадсан уу?
7. Ж буруутай юу?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* ойлголт бүрийг (хохирол, гэм хор, гэмт хэрэг) хүн бүрт тулгах. Хохирол = *шууд* үр дагавар; гэм хор = хохирол + хор уршиг (х. 84).

1. **Ж**: эд хөрөнгийн хохирол (хоёр удаа хулгайлагдсан эд зүйл). **Б**: эрүүл мэндийн хохирол (хүндэвтэр гэмтэл). Хохирол нь хэн буруутайгаас үл хамааран бодитоор учирсан шууд үр дагавар.
2. Хоёуланд нь. **Ж**: хохирол + хор уршиг (ажлаасаа чөлөө авснаас алдсан цалин, айдас, сэтгэл санааны дарамт). **Б**: гэмтэл + хор уршиг (эмчилгээний зардал, хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах).
3. **Б** — хулгай (Эрүүгийн хуулийн 17.1; хүн амьдардаг орон байранд нэвтэрч, давтан үйлдсэн нь хүндрүүлэх нөхцөл). **Ж** — хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулсан үйлдэл гэмт хэргийн шинжтэй (ЭХ 11.4), учир нь аргагүй хамгаалалтын нөхцөл бүрдээгүй

(7-г үз). **О** — сурах бичгийн тайлбараар гэмт хэргийн талаар мэдсэн хэрнээ мэдээлээгүй нь эс үйлдлээр гаргасан зөрчил (х. 82).[1]

4. Анхны хулгайн дараа цагдаад нэн даруй мэдэгдэж, юу алдсанаа жагсааж, О-г гэрчээр нэрлэнэ; цонх, хаалгаа бэхжүүлнэ; Б-г өөрөө «шийтгэхгүй». Хохирлоо хэргийн хүрээнд Б-гээс нөхөн төлүүлнэ.
5. Цагдаад (102) нэн даруй мэдэгдэж, Ж-д хэлнэ; хэрэг шалгахад гэрчээр мэдүүлэг өгнө. Ингэвэл дараагийн хулгай, зодоон гарахаас сэргийлж чадах байв.
6. **Үгүй**. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн үед цагдаад гомдол, мэдээлэл өгч хамгаалуулна (х. 81). Ж хуулийн замыг орхиж дур мэдэн хүч хэрэглэсэн.
7. Гэм буруутай эсэхийг зөвхөн *шүүх* тогтооно, гэхдээ Ж хариуцлага хүлээх магадлал өндөр: аргагүй хамгаалалт гэдэг нь өөрийн, бусдын *амь нас, эрүүл мэндийн* эсрэг хууль бус, тулгарсан довтолгооны эсрэг үйлдэл (ЭХ 4.1). Б эд зүйл авахаар орсон, Ж-гийн амь биед халдаагүй; Ж урьдчилан төлөвлөж, хүлээж байгаад цохисон. Б-гийн давтан хулгай нь хөнгөрүүлэх нөхцөл болж болох ч Ж-г бүрэн цагаатгахгүй. Сургамж: «гэмт хэргийг таслан зогсооно гэж өөрөө дур мэдэн үйлдэл хийх нь аюултай, хохирогч өөрөө холбогдогч болж болно» (х. 84).

**[х. 82–83] Асуулт 14.** Үйл ажиллагаа 3.9 · Эх сурвалжтай ажиллаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй

**Эх сурвалжийн товч: Эрүүгийн хууль (2015) ба Зөрчлийн тухай хууль (2017)**

**Хулгайлах.** Гэмт хэрэг: бусдын эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр, нууцаар авах; нийтэд тустай ажил, эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл хорих. Зөрчил: гэмт хэргийн шинжгүй, хор хохирол багатай бол; албадан сургалтад хамруулж 7–30 хоног баривчлах. **Зохиогчийн эрх.** Гэмт хэрэг: их хэмжээний хохирол; 450 000–5 400 000 төгрөгөөр торгох, эсвэл 240–720 цаг нийтэд тустай ажил, эсвэл 1 сараас 1 жил зорчих эрхийг хязгаарлах. Зөрчил: эд зүйл, орлогыг хурааж, хохирол гаргуулж, хүнийг 500 000, хуулийн этгээдийг 5 000 000 төгрөгөөр торгох. **Хүүхэд.** Гэмт хэрэг (хүүхэдтэй хэрцгий харьцах): багш, асран хамгаалагч үйлдвэл 400 000–700 000 төгрөг, эсвэл 240–720 цаг, эсвэл 1–6 сар зорчих эрхийг хязгаарлах. Зөрчил (хүүхдийн эрхийг зөрчих): сурагч бусдыг дарамталж сурах боломжгүй болговол нийгмийн ажилтан, багшийг 10 000, захиргааг 100 000 төгрөгөөр торгох.

Гэмт хэрэг болон гэмт хэргийн бус зөрчлийн ялгаатай ба нийтлэг талыг диаграммаар илэрхийлнэ үү.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* Венн диаграм: хоёр тойргийн давхцал = нийтлэг, хоёр захын хэсэг = онцлог.




[1] 2015 оны Эрүүгийн хуулийн эх бичвэрт «гэмт хэргийг мэдээлээгүй» гэсэн ерөнхий гэмт хэрэг олдсонгүй; О-гийн хариуцлагын талаар сурах бичгийн байр суурийг хэлээд, багшаасаа тодруулаарай.

Гол ялгаа нь *нийгмийн аюулын хэр хэмжээ*: нэг төрлийн үйлдэл (хулгай, зохиогчийн эрх, хүүхдийн эрх) хохирол их, хүнд бол гэмт хэрэг, бага бол зөрчил болно. Тиймээс хариуцлага нь ч ял ба шийтгэл гэж ялгаатай.

## 7. Гэм хор ба түүнийг арилгах

гарын авлага §7

**[x. 83–84] Асуулт 15.** Гарчгийн асуулт

Гэм хор гэж юу вэ? Гэм хор учирсан хүн ямар шаардлага гаргах эрхтэй вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* гурван ойлголтыг ялгаж тодорхойлох + Бүдүүвч 3.5-ын дөрвөн төрөл.

**Гэм хор** нь **хохирол** (эрх зүйн зөрчлийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, аюулгүй байдалд *шууд* учирсан үр дагавар) ба **хор уршиг** (хохирлын *улмаас* үүссэн үр дагавар) хоёрыг багтаана. Эд хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус гэж ангилна. Гэм хор учирсан хүн:

- ✓ **эд хөрөнгөд**: өмнөх байдалд нь сэргээх; ижил нэр, төрөл, чанарын эд хөрөнгөөр солих; гэмтснийг засах; мөнгөөр нөхөн төлөхийг шаардах;
- ✓ **сэтгэл санаанд**: сэтгэл санааны хохирлоо мөнгөөр үнэлж нэхэмжлэх; нэр төрд халдсан бол уучлалт гуйлгах; алдсан орлого, ашгаа гаргуулах;
- ✓ **эрүүл мэндэд**: хөдөлмөрийн чадвараа алдсанаас дутуу авсан цалин, орлогоо нэхэмжлэх; асарч сувилах, нэмэгдэл хоол, хиймэл эрхтэн, сувиллын зардлаа гаргуулах;
- ✓ **амь насанд**: оршуулгын зардал; нас барагчийн асрамжид байсан хөдөлмөрийн чадваргүй хүн, хүүхэд, нас барсны дараа төрсөн хүүхэд, найман нас хүрээгүй хүүхэд, дүү, ачийг асран хүмүүжүүлж буй орлогогүй эцэг, эх, эхнэр (нөхрийг) тэжээн тэтгүүлэх.

**[x. 85] Асуулт 16.** Гэртээ хийгээрэй · Тохиолдлыг шинжлээрэй

Иргэн А нь Б-ийн машинд мөргүүлсний улмаас биед нь хүнд гэмтэл учирч, 3 сарын турш эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн.

1. Гэмт хэргийн улмаас учирсан гэм хорыг хэрхэн тодорхойлох вэ?
2. Иргэн А нь өөрт учирсан хохирлоо арилгуулахын тулд юу юу шаардаж болох вэ?
3. Иргэн А-д та ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) хохирол ба хор уршгийг ялгах; (2) Бүдүүвч 3.5-ын «эрүүл мэндэд», «сэтгэл санаанд» хэсэг; (3) х. 84–85.

**1.** *Хохирол*: эрүүл мэндэд учирсан хүнд гэмтэл (шууд үр дагавар). *Хор уршиг*: 3 сарын эмчилгээ, сувилгааны зардал, ажиллаж чадаагүйгээс алдсан цалин, орлого, сэтгэл санааны шаналал, цаашид хөдөлмөрийн чадвар буурах эрсдэл. Хоёулаа нийлж *гэм хор* болно. Хэмжээг эмнэлгийн баримт, шинжээчийн дүгнэлт, цалингийн тодорхойлолтоор тогтооно; шүүх мөнгөн дүнгээр тооцож тогтооно.

**2.** Хөдөлмөрийн чадвараа алдсанаас дутуу авсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого; асарч сувилах, нэмэгдэл хоол, хиймэл эрхтэн, сувиллын газар сувилуулах зэрэг эмчилгээний бүх зардал; сэтгэл санааны хохирлыг мөнгөөр үнэлж; гэмтсэн эд зүйлсээ (хувцас, утас) засуулах, солиулах.

**3.** Цагдаад мэдэгдэж хэргийг бүртгүүлэх (замын осол гэмт хэргийн шинжтэй); эмнэлэг, эм, тээврийн бүх баримтаа хадгалах; гэрчийн нэр, утсыг авах; өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах (төлбөрийн чадваргүй бол хууль зүйн туслалцаа хүсэх); Б-тэй ганцаараа «нууцаар» тохиролцохгүй байх; хохирлоо иргэний нэхэмжлэлээр шаардах.

## 8. Захиргааны маргааныг урьдчилан шийдвэрлэх



**[x. 86] Асуулт 17.** Үйл ажиллагаа 3.10 · Тохиолдол шинжлээрэй

Баянгол дүүргийн Засаг дарга 2017 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 59 дүгээр захирамжаар иргэн Б-д, мөн оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 274 дүгээр захирамжаар иргэн Г-д газар олгохдоо Б-гийн нэр дээрх «Очир» дэлгүүрийн газартай давхцал бүхий хэсгийг давхардуулан олгосон байна.

1. Засаг даргын гаргасан захирамж нь захиргааны акт мөн үү?
2. Дээрх тохиолдолд хэний эрх ашиг зөрчигдсөн бэ?
3. Зөрчигдсөн эрхээ хамгаалахын тулд иргэн хаана хандаж гомдол гаргах эрхтэй вэ?
4. Гомдлыг ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* актыг таних → хохирогч → шууд харьяалах дээд шат → хугацаа, шийдвэрийн хувилбар (х. 86–88).

**1. Тийм.** Захиргааны байгууллага (дүүргийн Засаг дарга) нийтийн эрх зүйн хүрээнд *дангаар* гаргасан, тодорхой хүмүүст (Б, Г) газар эзэмших эрх үүсгэсэн эрх зүйн үр дагавартай шийдвэр.

**2.** Голчлон **Б**: түүнд хуулийн дагуу олгосон газрын нэг хэсгийг дахин олгосноор газар эзэмших, ашиглах эрх нь зөрчигдсөн. **Г**-гийн хууль ёсны ашиг сонирхол ч хөндөгдсөн: маргаантай газар авснаар хохирох эрсдэлтэй (тэр гуравдагч этгээдээр оролцож болно).

**3.** Б 274 дүгээр захирамжийг гаргасан албан тушаалтныг *шууд харьяалах дээд шатны* албан тушаалтан болох **нийслэлийн Засаг даргад** гомдол гаргана (урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа). Шүүхэд хандахаас өмнө энэ шатыг заавал дамжина.

**4.** Захирамжийг хүлээн авсан, эсвэл мэдсэнээс хойш **30 хоногийн дотор** гомдол гаргана (хүндэтгэх шалтгаантай хэтэрсэн бол 3 сарын дотор сэргээлгэж болно). Нийслэлийн Засаг дарга 30 хоногт: актыг хууль тогтоомжид нийцэх эсэхийг шалгаж, гомдол гаргагчид хугацаа, газрыг мэдэгдэн байлцуулна; шаардлагатай бол маргаантай актын биелэлтийг түдгэлзүүлнэ; эцэст нь (а) акт илт хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрөх, (б) актыг бүхэлд нь, эсвэл давхардсан хэсгийг хүчингүй болгох, (в) дахин акт гаргахыг даалгах шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, Б-д заавал мэдэгдэнэ. Сэтгэл хангалуун бус бол мэдэгдсэнээс 30 хоногт захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

**[x. 86–87] Асуулт 18.** Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэрэг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тодорхойлолт, эрх зүйн үндэс, зорилго, явц.

Захиргааны актаар эрх нь зөрчигдсөн гэж үзсэн иргэн, хуулийн этгээдийн гомдлыг *шүүх бус*, шууд харьяалах *дээд шатны* захиргааны байгууллага, албан тушаалтан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.

✓ **Үндэс**: Үндсэн хуулийн 1.2 (хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим), 16.12 (иргэн өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй; төрийн байгууллага хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй).

✓ **Зорилго**: (1) нийтийн захиргаанд өөрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж олгох; (2) иргэний эрхийг ажиллагааны явцад хамгаалах.

✓ **Явц**: гомдлыг дээд шат хүлээн авснаар эхэлж, эцсийн шийдвэр гарснаар дуусна; актыг хууль тогтоомжид нийцэх эсэхийг шалгах, гомдол гаргагчид хугацаа, газрыг мэдэгдэж байлцуулах; маргаантай актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болно.

**[х. 87] Асуулт 19.** Гарчгийн асуулт

Захиргааны байгууллагад гомдол гаргах хугацаа ямар байдаг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* хугацаа + хэзээнээс тоолох + хэтэрвэл юу болох + сэргээх боломж.

- ✓ Холбогдох захиргааны актыг *хүлээн авсан, эсвэл мэдсэн* үеэс эхлэн **30 хоногийн дотор**. Актыг өгөөгүй, мэдэгдээгүй бол хугацаа тоологдохгүй.
- ✓ Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлбэл гомдол гаргах эрхээ алдана; дээд шат хугацаа хэтэрсэн гэж буцаавал *шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхгүй* болно.
- ✓ Зайлшгүй хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол гомдол хүлээн авсан байгууллага хугацаа хэтэрснээс хойш **3 сарын дотор** хугацааг нөхөн сэргээж болно.

**[х. 87–88] Асуулт 20.** Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч гэж хэн бэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* хоёр бүлэг оролцогч + хариуцагчийг хэрхэн тодорхойлох.

- ✓ **Хэргийн оролцогч**: гомдол гаргаж буй иргэн, хуулийн этгээд; хариуцагч болох захиргааны байгууллага, албан тушаалтан; гуравдагч этгээд.
- ✓ **Бусад оролцогч**: туслах чиг үүрэгтэй этгээд — гэрч, өмгөөлөгч, хэлмэрч, шинжээч, орчуулагч гэх мэт.
- ✓ **Хариуцагч**: хэргийг хянаж буй дээд шатны *шууд харьяалах доод шатны* байгууллага, албан тушаалтан. Жишээ: нийслэлийн Засаг даргад хандвал хариуцагч нь дүүргийн Засаг дарга. *Шууд харьяалах дээд шат* гэдэг нь тухайн байгууллагыг байгуулах, татан буулгах, албан тушаалтныг томилох, түүний актыг өөрчлөх, хүчингүй болгох эрхтэй байгууллага.
- ✓ Гомдол гаргагч мэдэгдсээр байхад ирэхгүй бол түүнийг оролцуулахгүй шийдвэрлэж болно.

## 9. Захиргааны хэргийг шүүхээр шийдвэрлэх

гарын авлага §9

**[х. 88] Асуулт 21.** Үйл ажиллагаа 3.11 · Тохиолдлыг шинжлээрэй

Иргэн Б, Т нар захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлдээ: Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандантэгчинлэн хийдийн урд гудамжинд 2015 оноос ТҮЦ ажиллуулж амьдралаа залгуулж ирсэн; 2017 онд ТҮЦ байсан газартаа 18 м.кв палкан байшин барьж, голоор нь хаалт хийн хоёр хаалга гаргаж тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулах болсон; уг газар Б-гийн нэр дээр дүүргийн Газрын албанд бүртгэлтэй, газар ашиглах гэрээ байгуулж жил бүр 82 080 төгрөгийн хураамж төлдөг; гэтэл урд талын залгаа байшингийн эзэн Г «байшингийн чинь тал миний газар дээр байна, газар чөлөөлж өг» гэж шаардах болсон; хуулийн дагуу шийдвэрлэж өгнө үү гэжээ.

1. Захиргааны хэргийн шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авах уу? Яагаад?
2. Захиргааны хэргийн оролцогчдыг тодорхойлно уу.
3. Нэхэмжлэлийг ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* захиргааны хэргийн шүүх зөвхөн *захиргааны акт, үйл ажиллагаатай* холбоотой маргааныг шийднэ (х. 86, 89); хариуцагч нь заавал захиргааны байгууллага.

1. **Үгүй** (энэ хэлбэрээр). Нэхэмжлэлд маргаж буй захиргааны акт, эсвэл хариуцагч захиргааны байгууллага алга: Б, Т ба хөрш Г хоорондын газрын маргаан бол хувь хүмүүсийн *иргэний* эрх зүйн маргаан. Иймд шүүгч хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, тэд Г-гийн оршин суугаа газрын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хандах ёстой. Түүнчлэн захиргааны маргаан байсан ч эхлээд дээд шатны захиргаанд урьдчилан шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.

2. Нэхэмжлэлд бичсэнээр нэхэмжлэгч нь Б, Т; Г бол хувь хүн тул захиргааны хэргийн *хариуцагч* байж чадахгүй. Хэрэв маргааны шалтгаан нь газрын давхар олголт (захиргааны акт) гэж тогтоогдвол: *нэхэмжлэгч* — Б (газар нь түүний нэр дээр; Т-гийн эрх ашиг ч хөндөгдсөн), *хариуцагч* — газар олгох шийдвэр гаргасан Баянгол дүүргийн Засаг дарга (эсвэл Газрын алба), *гуравдагч этгээд* — Г (шийдвэр түүний эрхийг хөндөнө).
3. *Иргэний журмаар*: хэрэг үүсгэснээс хойш 60 хоногт шийдвэрлэнэ (сунгаж болно). *Захиргааны журмаар* (урьдчилан шийдвэрлүүлсний дараа): дээд шатны шийдвэрийг мэдсэнээс 30 хоногт бичгээр нэхэмжлэл; шүүгч хүлээн авснаас 7 хоногт хэрэг үүсгэх захирамж гаргана; нийслэлд 7 хоногт нэхэмжлэлийг хариуцагчид гардуулна; хариуцагч 14 хоногт бичгээр тайлбар, нотлох баримтаа гаргана; нотлох баримтыг шүүх цуглуулна; шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж, анхан шатны 7 хувилбарын аль нэгээр шийдвэрлэнэ (жишээ нь, давхар олгосон захирамжийг хүчингүй болгох).

**[х. 89–91] Асуулт 22.** Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу вэ? Нэхэмжлэлд юуг тусгах вэ, хэрэг ямар шатаар шийдвэрлэгдэх вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* нэхэмжлэл гаргах нөхцөл ба агуулга → оролцогч → нотлох баримт → гурван шат.

- ✓ **Хэзээ**: дээд шатны захиргааны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг мэдэгдсэнээс **30 хоногт** захиргааны хэргийн шүүхэд *бичгээр*, нэхэмжлэгч (төлөөлөгч) гарын үсэг зурсан нэхэмжлэл гаргана.
- ✓ **Нэхэмжлэлийн 7 агуулга**: шүүхийн нэр; нэхэмжлэгчийн ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, хаяг; хариуцагчийн нэр, хаяг; шаардлага, үндэслэл; тэмдэгтийн хураамж төлсөн (эсвэл чөлөөлөх хүсэлт) баримт; хавсралтын жагсаалт; утас, факс, цахим хаяг. Хариуцагчийн тоогоор хувилна.
- ✓ **Шаардлагын төрөл**: акт, гэрээг хүчингүй болгуулах; илт хууль бус болохыг тогтоолгох; эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоолгох, акт гаргуулахыг даалгах; хохирол гаргуулах; нийтийн эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоолгох; нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлсөн; хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгох.
- ✓ **Гуравдагч этгээд**: шийдвэр эрхийг нь хөндөж болзошгүй этгээдийг шүүх санаачилгаараа, эсвэл хүсэлтээр оролцуулна.
- ✓ **Нотлох баримтыг шүүх цуглуулна** (хүнээс шаардах эрхтэй).
- ✓ **Шатууд**: анхан шат (7 хоногт хэрэг үүсгэх, 7/14 хоногт гардуулах, 14 хоногт тайлбар; 7 хувилбарт шийдвэр) → 14 хоногт давж заалдах (30 хоногт магадлал) → 14 хоногт хяналтын шат, Улсын дээд шүүх (30 хоногт тогтоол, *эцсийн*).

**[х. 92] Асуулт 23.** Гэртээ хийгээрэй

1. Захиргаа, иргэдийн хооронд үүсдэг маргааны төрлүүдийг судлан дүн шинжилгээ хийгээрэй.
2. Захиргааны байгууллагаас гаргасан актын улмаас эрх ашиг нь зөрчигдсөн бодит тохиолдлыг олж, зөрчигдсөн эрхээ хэрхэн хамгаалах талаар гэр бүл, найз нөхдөөө зөвлөгөө өгөөрэй.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) ангилах: юуны тухай маргаан ба ямар шаардлага; (2) алхам алхмаар зөвлөгөө.

1. *Агуулгаар*: газар олголт, эзэмшил (Засаг даргын захирамж — YA 3.10); татвар, төлбөр ногдуулсан акт; тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн халамжийн шийдвэр; тусгай зөвшөөрөл, барилгын зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан; улсын байцаагчийн торгууль, хориг; төрийн албан хаагчийг ажлаас чөлөөлсөн; өргөдөлд хариу өгөөгүй (*эс үйлдэхүй*); нийтийн ашиг сонирх-

лыг хөндсөн шийдвэр (морин уралдааны тогтоол — YA 3.13). *Шаардлагаар*: акт хүчингүй болгуулах; илт хууль бус гэж тогтоолгох; эс үйлдэхүйг хууль бус гэж тогтоолгох, акт гаргуулах; хохирол гаргуулах; хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгуулах. *Дүгнэлт*: маргаан ихэвчлэн захиргаа актыг дангаар гаргадаг, иргэнд мэдэгддэггүй, давхардуулдаг зэргээс үүснэ; иймд урьдчилан шийдвэрлэх, шүүхийн хяналт чухал.

**2.** (Үлгэрчилсэн.) Тохиолдол: дүүргийн Засаг даргын захирамжаар айлын хашааны газрыг зам өргөтгөх нэрээр нөхөх олговоргүй чөлөөлөх болсон. Зөвлөгөө: (а) захирамжийн хуулбарыг албан ёсоор авч, хэзээ мэдсэнээ тэмдэглэх; (б) 30 хоногийн дотор нийслэлийн Засаг даргад бичгээр гомдол гаргах, актын биелэлтийг түдгэлзүүлэхийг хүсэх; (в) хариу сэтгэл хангалуун бус, эсвэл 30 хоногт хариу ирээгүй бол 30 хоногт захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах; (г) газрын гэрчилгээ, гэрээ, төлбөрийн баримт, гэрэл зургаа хадгалах; (д) өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах; (е) хугацаагаа бүү алд: хэтэрвэл шүүхэд хандах эрхээ алдана.

## 10. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм

гарын авлага §10

**[x. 92] Асуулт 24.** Үйл ажиллагаа 3.12 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

**Эх сурвалжийн товч («Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх», ХЭҮК, ОУХБ, 2015)**

Судалгаанд оролцсон хүүхдийн 277 (52.3%) нь мориноосоо унаж байжээ; шалтгаан: замын халтиргаа 121 (43.6%), үлийн нүхэнд бүдэрсэн 83 (29.9%), тоос шороо их тул замаараа яваагүй 53 (19.1%), олом жирэм, хазаар жолоо тасарсан 29 (10.4%). Унасан хүүхдийн 196 (70.7%) нь бэртэж гэмтсэн: толгой өвдөх, тархи доргих 51 (26%), хөхрөх, шалбарах 55 (28%), хөл гараа гэмтээх, хугалах 50 (25.5%), хөлдөөх 34 (17.3%), нуруу нугас 9 (4.5%). Хамгаалалтын хувцсаа бүгдийг өмссөн 145 (52.3%), заримыг 80 (28.8%), огт өмсөөгүй 52 (18.7%). Уралдаан хүүхдийг хичээлээс хөндийрүүлж, хоцрогдол, завсардалд хүргэдэг.

1. Эх сурвалжид хүний ямар, ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?
2. Хүний эрхийг төр хэрхэн хамгаалах үүрэгтэй вэ?
3. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоонд ямар байгууллагууд ордог вэ? Үүргийнхээ дагуу ямар үйл ажиллагааг явуулдаг вэ?
4. Хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар дүгнэн ярилцаарай.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) тоо баримтыг эрхтэй холбох; (2) YX 19.2 ба гурван үүрэг; (3) х. 94-ийн хүснэгт; (4) нотолгоотой дүгнэлт.

**1.** *Амьд явах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх*: унасан 277 хүүхдийн 70.7% гэмтсэн, 26% нь тархи доргисон; *боловсрол эзэмших эрх*: хичээл таслах, завсардах; *хүчир, аюултай хөдөлмөр, эдийн засгийн мөлжлөгөөс хамгаалагдах эрх*: хүйтэнд, хамгаалалтгүй (18.7% нь огт өмсөөгүй) ажиллуулах; *амрах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх эрх*. Бүгд хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд харгалзах зарчимтай зөрчилдөнө.

**2.** Үндсэн хуулийн 19.2: төр эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх, зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээх үүргийг хариуцна. Гурван үүрэг: *хүндэтгэх* — төр өөрөө хүйтний улиралд уралдаан зохион байгуулах шийдвэр гаргахгүй байх; *хангах* (сурах бичгээр) — хүүхдээр хүйтэнд морь унуулахыг хориглох, насны хязгаар тогтоох хууль, хяналтын тогтолцоо бий болгох; *хамгаалах* — хамгаалалтын хэрэгсэл, даатгал, эмнэлгийн тусламж, хичээлийн нөхөн сургалтын хүртээмжийг хангах, эмзэг хүүхдийг эн тэргүүнд анхаарах.

**3.** УИХ (Хүний эрхийн дэд хороо): хууль тогтоох, ЗГ-т хяналт тавих, шалгалт, судалгаа хийх; Засгийн газар: хууль, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангаж, УИХ, НҮБ-д тайлагнах; шүүх: нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж эрхийг сэргээх, хохирол нөхөн төлүүлэх; ХЭҮК: хяналт тавих, гомдол шийдвэрлэх, зөвлөмж гаргах, илтгэл тавих; ИНБ: хяналт тавих, судалгаа,

сургалт, зөвлөгөө, хамгаалах үйлчилгээ; Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хороо, салбар хороод.

4. (Үлгэрчилсэн дүгнэлт.) Тогтолцоо *бүрдсэн* ч хэрэгжилт сул: ХЭҮК 2014 оноос жил бүр зөвлөмж хүргүүлсэн, 2018 оны 1-р сард дахин зөвлөмж өгсөн ч өмнөх Засгийн газрууд 11–5 сард уралдаан зохион байгуулах шийдвэрийг удаа дараа гаргажээ (х. 99). Шүүх ИНБ-ын нэхэмжлэлээр ЗГ-ын тогтоолын 1 дэх заалтыг хууль бус гэж тогтоосон (х. 95) нь хяналт ажиллаж буйг харуулна, гэхдээ ерөнхий хориг тогтоогдоогүй. Иймд хууль тогтоох (хориг, насны хязгаар), хэрэгжилтийн хяналт, хариуцлагыг сайжруулах шаардлагатай.

**[х. 95] Асуулт 25.** Үйл ажиллагаа 3.13 · Тохиолдол шинжлээрэй

Хүний эрхийг хамгаалах ИНБ-ууд хамтран захиргааны хэргийн шүүхэд: (а) Засгийн газрын 2017.02.22-ны 63 дугаар тогтоолыг хууль бус байсан болохыг тогтоолгох; (б) түүний дагуу 2017.03.05-нд Төв аймгийн Аргалант суманд болсон «Дүнжингарав» уралдааныг хууль бус байсныг тогтоох; (в) Засгийн газарт жил бүрийн 10.01-нээс 05.01 хүртэл улс, аймаг, сумын хэмжээний уралдааны бэлтгэл болон уралдааны явцад хүүхдээр морь унуулах, аливаа морин уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон улс даяар мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний акт гаргахыг даалгах нэхэмжлэл гаргасан. Анхан шатны шүүх 2017.09.21-ний шийдвэрээр тогтоолын 1 дэх заалтыг хууль бус байсныг тогтоож, бусад шаардлагыг хангаагүй. Давж заалдах шатны шүүх шийдвэрийг хэвээр үлдээж, (в) шаардлагыг захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалан шийдэх маргаан биш гэж хүлээн авахаас татгалзсан. Хяналтын шатны шүүх магадлалыг хэвээр үлдээх тогтоол гаргасан.

1. Тохиолдлоос захиргааны хэргийн оролцогчдыг тодорхойлно уу.
2. Анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолыг харьцуулан ярилцана уу.
3. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоол хэргийн оролцогчдын алиных нь талд гарсан бэ?
4. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, эрх нь зөрчигдсөөр байгаа гэж үзвэл хэргийн оролцогчид хаана хандаж гомдол гаргах вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* оролцогчийн гурван төрөл; шат бүрийн баримт бичгийн нэр (шийдвэр, магадлал, тогтоол); эцсийн шатны дараах зам (§11).

1. *Нэхэмжлэгч*: хүний эрхийг хамгаалах ИНБ-ууд — хүүхдийн эрхийг хамгаалах *нийтийн ашиг сонирхлыг* төлөөлсөн нэхэмжлэл. *Хариуцагч*: 63 дугаар тогтоол гаргасан **Монгол Улсын Засгийн газар**. *Гуравдагч этгээд*: тохиолдолд заагаагүй; шийдвэр эрхийг нь хөндөх уралдаан зохион байгуулагч байгууллага байж болно. Бусад оролцогч: өмгөөлөгч, төлөөлөгч, гэрч, шинжээч.
2. *Анхан шат* (**шийдвэр**, 2017.09.21): тогтоолын 1 дэх заалт хууль бус байсныг тогтоож, бусад шаардлагыг хангаагүй — нэхэмжлэлийг *хэсэгчлэн* хангасан. *Давж заалдах шат* (**магадлал**): анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн, гагцхүү «хэм хэмжээний акт гаргахыг даалгах» шаардлагыг шүүхийн харьяаллын бус гэж хүлээн авахаас татгалзсан. *Хяналтын шат* (**тогтоол**): магадлалыг хэвээр үлдээсэн — эцсийн. Гурван шат нэг чиглэлтэй: ЗГ-ын шийдвэр хууль бус байж болохыг хүлээн зөвшөөрсөн ч шүүх ЗГ-ын оронд бодлого (улсын хэмжээний хориг) тогтоохгүй гэсэн байр суурь.
3. *Хэсэгчлэн хоёр талд*: ИНБ-ууд тогтоолын 1 дэх заалтыг хууль бус болохыг тогтоолгож чадсан; харин хамгийн чухал шаардлага болох улсын хэмжээний хориг тогтоолгох асуудал дээр тогтоол *Засгийн газрын талд* гарсан.
4. Улсын дээд шүүхийн тогтоол эцсийн тул дотоодын шүүхийн зам дууссан. ХЭҮК шүүхээр шийдвэрлэгдсэн маргааныг хүлээн авахгүй (ХЭҮК-ын тухай хуулийн 11.2), гэхдээ хүүхдийн эрхийн ерөнхий асуудлаар ЗГ-т зөвлөмж гаргаж чадна (УА 3.15). Олон улсын түвшинд: дотоодын бүх арга хэмжээг авсан тул НҮБ-ын *Хүүхдийн эрхийн хороонд* гомдол (Монгол Улс III нэмэлт протоколыг 2015 онд соёрхон баталсан), эсвэл улс хувь хүний гомд-

лыг хүлээн авах эрх олгосон бол НҮБ-ын Хүний эрхийн хороонд хандана.

**[х. 95–96] Асуулт 26.** Гарчгийн асуулт

Шүүх хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? Шударгаар шүүлгэх эрх ямар агуулгатай вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* шүүхийн үүрэг + бүтэц (ҮХ 47, Бүдүүвч 3.6) + шударгаар шүүлгэх эрхийн 6 агуулга.

Шүүх бол «Үндсэн хуульт ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа»: эрх зөрчигдсөн иргэнийг хамгаалж, хохирлыг барагдуулан шударга ёсыг сэргээнэ. Иргэд гомдол, нэхэмжлэл гаргаж зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх, хохирлоо төлүүлэх эрхтэй. ҮХ-ийн 47-р зүйлээр тогтолцоо: Улсын дээд шүүх (хяналт), аймаг, нийслэлийн шүүх (давж заалдах), сум, сум дундын, дүүргийн шүүх (анхан шат); эрүү, иргэн, захиргааны төрлөөр дагнан байгуулж болно. **Шударгаар шүүлгэх эрх**:

- ✓ хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш, алагчлалгүй (ХЭТТ 7, 10; ИУТЭП 14);
- ✓ хуулийн дагуу байгуулагдсан, бие даасан, хараат бус шүүхээр шүүлгэх (ХЭТТ 10; ИУТЭП 14);
- ✓ шударга хуралдаан: талуудын тэгш байдал, нээлттэй (ХЭТТ 10; ИУТЭП 14);
- ✓ гэм буруугүйд тооцогдох, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй (ХЭТТ 11; ИУТЭП 14.2);
- ✓ анхан, давж заалдах шатанд оролцох: гэрч, орчуулагч, хэлмэрч, өмгөөлөгч (ИУТЭП 14);
- ✓ шийдвэртэй холбоотой: олны өмнө уншиж танилцуулах, үндэслэлийг мэдэх, гомдол гаргах хугацаатай байх (ИУТЭП 14).

**[х. 97] Асуулт 27.** Үйл ажиллагаа 3.14 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

**Эх сурвалжийн товч (time.mn)**

Морь унаач хүүхдүүд нар, салхи, бороо, цасыг үл харгалзан 10–30 км газар туулдаг; өвөл хацар, чих, гар хөл нь хайрагдаж, хөлддөг. Нэрээ нууцалсан хүүгийн захидал: сургуульд 500 хүүхэд суралцдаг, тэдний 60–70 нь морь унадаг; өглөө 8 цагт очиж морь услах, тэжээх; өдөр бүр 11 цагт уралдаан; оройн 19 цагт гэртээ харьдаг; халуун хоол иддэггүй, өөрсдөө хоол хийдэг; хайрах, хөлдөх нь хэвийн зүйл болсон; моринд оо өшиглүүлэх, унах их; сард 150 000 төгрөгийн цалин; хичээлээс их хоцорч, тасалдаг.

1. Морь унаач хүүхдийн ямар ямар эрх зөрчигдөж байгааг ярилцаарай.
2. Зөрчигдсөн эрхийг хэрхэн хамгаалах боломжтой вэ?
3. Шүүхээр явсан боловч гомдолтой байгаа иргэн, хуулийн этгээд Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хандаж гомдол гаргаж болох уу?
4. Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргахад ямар шаардлага тавигддаг вэ?
5. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс гомдлыг ямар хугацаанд хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) баримт бүрийг эрхтэй холбох; (3) ХЭҮК-ын тухай хуулийн 11.2; (4), (5) х. 98.

**1.** Боловсрол эзэмших (хичээл таслах, хоцрох); эрүүл мэнд, амь насаа хамгаалуулах (хөлдөх, өшиглүүлэх, унах); аюултай, хүчир хөдөлмөр, мөлжлөгөөс хамгаалагдах (өдөрт 8–19 цаг, 150 000 төгрөг); зохистой хоол, асрамж авах (халуун хоол иддэггүй); амрах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх эрх.

**2.** Эцэг эх, сургуулийн нийгмийн ажилтан, багшид хэлэх; хүүхэд хамгааллын байгууллага, сумын Засаг даргад мэдэгдэх; хүүхдийн тусламжийн утсаар (108) хандах; ХЭҮК-д гомдол; ИНБ-ын тусламжтайгаар нийтийн ашиг сонирхлын нэхэмжлэл гаргах (ҮА 3.13); дотоодын арга хэмжээ дуусвал НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд.

**3.** Ерөнхийдөө **үгүй**: Комисс шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэний хэрэг, маргааны гомдлыг хүлээн авахгүй (11.2). Харин шүүхэд хандах *явцад* хуулиар

баталгаажсан эрх нь зөрчигдсөн бол (жишээ нь, орчуулагчгүй шүүсэн) хүний эрхийн зөрчил гэж үзэж гомдол хүлээн авч болно.

4. Эрх зөрчигдсөн, эсвэл мэдсэнээс **1 жилийн дотор**, **монгол хэлээр**, амаар эсвэл бичгээр. Шаардлага: (а) гомдлоо захиргааны журмаар шийдвэрлүүлж, дээд шатны албан ёсны хариу авсан байх; (б) олон улсын гэрээ, дотоодын хуулийн аль эрх зөрчигдсөнийг тодорхой заах; (в) нэр, хаяг, утас, гарын үсэг; (г) холбогдох байгууллага, хүний нэр, хаяг, баримт. Иргэн данган буюу хамтарч, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн ч гаргаж болно; чадамжгүй хүнийг хууль ёсны төлөөлөгч нь төлөөлнө.
5. Гомдол хүлээн авах, бүртгэх → гомдлын мөрөөр шалгах → шийдвэрлэх. **30 хоногт** багтаан шийдвэрлэх; нэмэлт шалгалт шаардлагатай бол Комиссын дарга **60 хүртэл** хоногоор сунгаж болно.

**[х. 97–98] Асуулт 28.** Гарчгийн асуулт

Хүний эрхийн үндэсний байгууллага хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* статус, чиг үүрэг, хэн гомдол гаргах, юуг хүлээн авахгүй.

- ✓ **Статус**: ХЭҮК бол хүний эрхийн бие даасан, хараат бус үндэсний байгууллага.
- ✓ **Чиг үүрэг**: хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих; төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих; гомдол шийдвэрлэх, зөвлөмж гаргах, жил бүр илтгэл тавих (жишээ: 12 дахь илтгэл).
- ✓ **Хэн**: эрхийг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн иргэн данган буюу хамтарч; гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн иргэний адил; чадамжгүй, сураггүй алга болсон, нас барсан гэж зарлагдсан хүнийг хуульд заасан төлөөлөгч нь.
- ✓ **Хязгаар**: хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүхийн шатанд байгаа, хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэний хэргийн гомдлыг хүлээн авахгүй (11.2); харин тэдгээр байгууллагад хандах явцад гарсан эрхийн зөрчлийг хүлээн авч болно.

**[х. 98] Асуулт 29.** Гарчгийн асуулт

Гомдол шийдвэрлэх үйл явц хэрхэн явагддаг вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* Бүдүүвч 3.7-ийн гурван алхам + хугацаа.

Комисс гомдлыг албан ёсоор хүлээн авсны дараа шалгах ажиллагаа эхэлнэ: (1) **гомдол хүлээн авах, бүртгэх**; (2) **гомдлын мөрөөр шалгалт хийх**; (3) **гомдлыг шийдвэрлэх**. Хуулийн дагуу 30 хоногт багтаан шийдвэрлэхээр шалгалтыг төлөвлөнө; нэмэлт судалгаа, шалгалт шаардлагатай бол Комиссын дарга 60 хүртэл хоногоор сунгаж болно. Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан хугацаанд нь шийдвэрлэхийн тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авна.

## 11. Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм

гарын авлага §11

**[х. 98–99] Асуулт 30.** Үйл ажиллагаа 3.15 · Баримтыг шинжлээрэй

ИНБ-ын төлөөлөл ХЭҮК-д хандан (а) жил бүрийн 11.01-нээс дараа жилийн 05.01 хүртэл хүүхдээр хурдан морь унуулахгүй байх, (б) 05.01-нээс 11.01 хүртэл 12-оос дээш насны хүүхдээр унуулахыг зөвшөөрөх шаардлага хүргүүлэв. Үндсэн хуулийн 16.11-д заасан эрхийг баталгаатай эдлүүлэх үүргийн дагуу Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5, 6, 7, 12, 13, 14, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхэд анхаарахаар болсон. ХЭҮК 2018 оны 1-р сард Засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн; өмнө нь ч удаа дараа зөвлөмж өгч, 12 дахь илтгэлдээ тусгаж байсан. Гэвч өмнөх Засгийн газрууд 11–5 сард уралдаан зохион байгуулах шийдвэрийг удаа дараа гаргаж, хүүхэд бэртэх, хөлдөх, амь насаа алдах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох тохиолдол олон гарсан; НҮБ-ын Хүүхдийн сан мэдэгдэл гаргасан. 1989 онд НҮБ

баталж, Монгол Улс 1990 онд соёрхон баталсан Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн дагуу хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд харгалзахыг зөвлөжээ.

1. 2014 оноос жил бүр ХЭҮК-оос Засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн боловч биелүүлээгүй нь хүний эрхийг хамгаалах төрийн ямар үүрэг хэрэгжихгүй байгааг харуулж байна вэ?
2. Төр хүний эрхийг хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ИНБ-ууд морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалахаар хүний эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллагад хандаж болох уу?
3. НҮБ-ын Хүний эрхийн хороонд гомдол гаргахад ямар шаардлага тавигддаг вэ?
4. Гомдлыг хүний эрхийн хороо хүлээн авсан тохиолдолд ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?
5. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд хандан хүүхэд өөрөө гомдол гаргаж болох уу?
6. Засгийн газар ХЭҮК-ын зөвлөмжийн дагуу морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалсан шийдвэр гаргавал хүүхдийн ямар эрх хэрэгжин хангагдах вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) гурван үүргийн аль нь; (2)–(5) х. 101–102 дахь нөхцөл, журам; (6) эрхүүдийг нэрлэх.

**1.** Төр өөрийн шийдвэрээр (хүйтний улиралд уралдаан зарлах) хүүхдийн эрхийг зөрчсөн нь *хүндэтгэх* үүргийг; хориг, насны хязгаар тогтоох хууль, тогтолцоог бий болгоогүй нь сурах бичгийн утгаар *хангах* үүргийг; эмзэг бүлэг болох хүүхдийг эн тэргүүнд анхаарч баталгаа бүрдүүлээгүй нь *хамгаалах* үүргийг биелүүлээгүйг харуулна. ҮХ 19.2-т заасан «зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээх» үүрэг ч хэрэгжээгүй. Төр хамгаалалтаа сулруулах нь ноцтой зөрчилд тооцогдоно (х. 93).

**2.** **Тийм**, нөхцөлтэй: (а) Монгол Улс тухайн гэрээний гишүүн бөгөөд хувь хүний гомдлыг хүлээн авах эрхийг хороонд олгосон байх; (б) ИНБ хохирогч хүүхдүүдийн өмнөөс зөвшөөрөлтэйгөөр гаргах; (в) дотоодын бүх арга хэмжээг авсан байх (шүүх, ХЭҮК — ҮА 3.13 ба 3.15-д авсан). Хүүхдийн эрхийн конвенцийн III нэмэлт протоколыг Монгол Улс 2015 онд соёрхон баталсан тул Хүүхдийн эрхийн хороонд хандах боломжтой. Мөн хороодод улсын тайлантай зэрэгцүүлэн «сүүдрийн» тайлан хүргүүлж болно.

**3.** Улсад: гэрээний гишүүн (соёрхон баталсан, гарын үсэг зурсан), хороонд хувь хүний гомдлыг хүлээн авах бүрэн эрх олгосон байх. Гомдлыг бичгээр, нотлох баримттай. Хороо шалгах нь: бусдын өмнөөс бол зөвшөөрөл; та зөрчлийн шууд хохирогч мөн эсэх; гэрээний үзэл баримтлалд нийцэх, нотолгоо хангалттай эсэх; механизм ажиллаж эхлэхээс өмнөх үйл явдал эсэх; дотоодын бүх арга хэмжээг авсан эсэх; өөр олон улсын механизмаар зэрэг хэлэлцэж буй эсэх.

**4.** Хэрэг бүрийг *хаалттай* хуралдаанаар хэлэлцэж, шийдвэрийг гомдол гаргагч, улсад зэрэг хүргэнэ. (а) Зөрчлийн хохирогч мөн бол улсаас **3 сарын** дотор авсан арга хэмжээний мэдээлэл шаардана; (б) зөрчилгүй, эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бол үйл явц дуусна; (в) нэмэлт тайлбар шаардлагатай бол улсаас тодорхой хугацаанд тайлбар шаардана.

**5.** **Тийм**. III нэмэлт протокол «Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай» гарснаар хүүхэд өөрийнхөө болон бусад хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар Хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол гаргах механизм бий болсон (х. 102). Монгол Улсын хувьд 2015 онд соёрхон баталснаас хойшхи үйл явдлаар, дотоодын арга хэмжээг дуусгасны дараа.

**6.** Амьд явах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах; аюултай, хүчир хөдөлмөр, мөлжлөгөөс хамгаалагдах; боловсрол эзэмших; амрах, тоглох; хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд харгалзах. Эдгээр нь ҮХ 16.11, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5, 6, 7, 12, 13, 14, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Хүүхдийн эрхийн конвенцоор баталгаажсан.

**[x. 99–100] Асуулт 31.** Гарчгийн асуулт

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо гэж юу вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тодорхойлолт (хоёр төрөл) + гурван шинж + хоёр шаардлага + байгууллагын жагсаалт.

**Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо**: НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагуудыг *дүрмийн үндсэн дээр байгуулагдсан* ба *хүний эрхийн гэрээнд үндэслэн байгуулагдсан* гэсэн хоёр төрөлд хуваан нэрлэсэн ойлголт. Улс орнууд хүний эрхийг хэрхэн хангаж буйд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлнэ.

- ✓ **Хүний эрхийн 3 шинж**: хүн бүр автономи эрхтэй, эрх мэдэл түүнд нөлөөлөх ёсгүй; аливаа эрх мэдэлд хязгаар бий; хүн бүр төрд гомдол, шаардлага гаргах эрхтэй (хариуцагч нь төр).
- ✓ **НҮБ-д гаргах 2 шаардлага**: төр хүлээн зөвшөөрөөгүй эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх; хүлээн зөвшөөрсөн ч хүндэтгэдэггүй эрхийн хэрэгжилтийг баталгаажуулах.
- ✓ **Дүрэмд үндэслэгдсэн**: Ерөнхий Ассамблей, Аюулгүйн зөвлөл, Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл, Хүний эрхийн комисс (2006 оноос Хүний эрхийн зөвлөл), Эмэгтэйчүүдийн байдлын тухай комисс.
- ✓ **Гэрээнд үндэслэгдсэн**: Олон улсын шүүх (сурах бичгээр), Хүний эрхийн хороо, Хүүхдийн эрхийн хороо, Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтыг устгах хороо, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо.

**[x. 101–102] Асуулт 32.** Гарчгийн асуулт

Олон улсын хүний эрхийн хороонд гомдол хэрхэн гаргах вэ?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* нөхцөл → гомдлын хэлбэр → хорооны шалгуур → шийдвэр.

- ✓ **2 нөхцөл**: улс гэрээний гишүүн (соёрхон баталсан, гарын үсэг зурсан); хувь хүний гомдлыг хүлээн авах бүрэн эрхийг хороонд олгосон.
- ✓ **Хэлбэр**: бичгээр, нотлох баримттай.
- ✓ **6 шалгуур**: зөвшөөрөл (бусдын өмнөөс бол); шууд хохирогч мөн эсэх; гэрээний үзэл баримтлалд нийцэх, нотолгоо хангалттай; механизм ажиллахаас өмнөх үйл явдал биш; дотоодын бүх арга хэмжээг авсан; өөр механизмаар зэрэг хэлэлцээгүй.
- ✓ **Шийдвэр**: хаалттай хуралдаан; хохирогч мөн бол улс 3 сарын дотор мэдээлэл өгнө; зөрчилгүй бол дуусгавар; нэмэлт тайлбар шаардах.
- ✓ Хүүхэд III нэмэлт протоколоор Хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол гаргаж болно.

**[x. 103] Асуулт 33.** Гэртээ хийгээрэй

1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын тогтолцооны ач холбогдлыг тодорхойлно уу.
2. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны өнөөгийн байдалд ХЭҮК-оос жил бүр гаргадаг хүний эрхийн тайлан илтгэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийнэ үү.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* (1) хоёр түвшний давуу тал ба уялдаа; (2) судалгааны арга зүй — илтгэлийг өөрөө уншиж нотолгоо гаргана.

**1.** *Үндэсний*: хүүхдэд хамгийн ойр, хурдан; шүүх хууль бус актыг хүчингүй болгож хохирлыг нөхөн төлүүлдэг (УА 3.13: ЗГ-ын тогтоолын заалтыг хууль бус гэж тогтоосон); ХЭҮК зөвлөмж, илтгэлээр төрд шахалт үзүүлдэг; ИНБ хяналт, сургалт, хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг. *Олон улсын*: зөрчигч нь төр өөрөө байх үед хөндлөнгийн хяналт болдог; Хүүхдийн эрхийн конвенц (1989) стандарт тогтоож, улсын тайланг хорооноор хэлэлцүүлж зөвлөмж

өгдөг; III нэмэлт протоколоор хүүхэд өөрөө гомдол гаргана. *Уялдаа*: олон улсын механизм дотоодын бүх арга хэмжээг дуусгасны дараа ажилладаг тул хоёр түвшин бие биеэ нөхдөг.

**2.** (Арга зүй.) (а) ХЭҮК-ын сүүлийн жилийн «Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын тухай» илтгэлийг сонгох; (б) илтгэлд дурдсан гол асуудлуудыг ангилах (жишээ: хүүхдийн эрх — морь унаач хүүхэд; хоригдлын эрх; эрүүл орчинд амьдрах эрх); (в) өмнөх илтгэлийн зөвлөмж хэрэгжсэн эсэхийг харьцуулах (морь унаач хүүхдийн асуудал 12 дахь илтгэлд орсон ч Засгийн газрууд удаа дараа хүйтний уралдааны шийдвэр гаргасан); (г) УИХ, ЗГ, шүүх, ХЭҮК, ИНБ тус бүрийн гүйцэтгэлийг дүгнэх; (д) санал: хууль, хяналт, хариуцлага. Тоо баримтыг заавал илтгэлээс ишлэх.

## Бүлгийн даалгавар (I. Даалгавар гүйцэтгээрэй)

гарын авлага §1–11

### [х. 103] Асуулт 34. Даалгавар 1 · Түүхийн баримт

Түүхийн хичээлийн мэдлэгээ ашиглан төр хүний эрхийг зөрчиж байсан бодит баримтын жишээг эртний үе, дундад зууны үе, сэргэн мандалтын үе, орчин үеэс гаргаарай.

1. Тухайн баримтат үйл явдлын гол шалтгаан юу байв?
2. Тухайн цаг үед Үндсэн хуульт ёс болон эрх зүйд захирагдах зарчим хэрэгжиж байсан бол нөхцөл байдал ямар болох вэ?
3. Засаглалын эрхийг хязгаарлах болсон гол үндэслэлүүдийг нэрлэнэ үү.
4. Ж.С.Милль, Төр бол «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл» гэж хэлсний утга учрыг тайлбарлана уу.
5. Төрийн зайлшгүй байх шаардлагыг тодорхойлно уу.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* үе бүрээс нэг баримт + 5 асуултыг §1–§2-ын санаатай холбох.

| Үе | Баримт (жишээ) |
|---|---|
| **Эртний** | НТӨ 399 онд Афинд Сократыг «бурхдыг үл хүндэтгэж, залуучуудыг төөрөгдүүлсэн» хэмээн цаазалсан — үзэл бодлын эрх чөлөө; Ромын боолчлол, Спартакийн бослого (НТӨ 73–71) |
| **Дундад зуун** | Инквизиц: Ян Гусыг 1415 онд гал түймэрт шатаасан — шашин шүтэх, үзэл бодлын эрх чөлөө; хамжлагат ёс |
| **Сэргэн мандалт** | 1600 онд Жордано Бруног шатааж, 1633 онд Галилейг шүүсэн — шинжлэх ухааны, үзэл бодлын эрх чөлөө; 1572 оны Бартоломейн шөнийн хядлага |
| **Орчин үе** | нацист Германы Холокост (1933–1945) — амьд явах эрх, алагчлал; Монголд 1930-аад оны их хэлмэгдүүлэлтээр олон арван мянган хүн шүүхгүйгээр хэлмэгдсэн |

**1.** Эрх мэдэл нэг хүн, нэг байгууллагад (хаан, сүм, нам) *хязгааргүй* төвлөрсөн; эрх мэдлийн хуваарилалт, хараат бус шүүх байгаагүй; эрх баригчид өөр үзэл, шашныг аюул гэж үзсэн.

**2.** Хараат бус шүүх гэм буруугүйд тооцогдох, шударгаар шүүлгэх эрхийг хангах байсан; үзэл бодол, шашныг гэмт хэрэг болгосон хуулийг Үндсэн хуулийн хяналтаар хүчингүй болгох байсан; эрх мэдлийн хуваарилалт нэг хүний дур зоргыг хязгаарлах байсан. Ихэнх эмгэнэлт явдал гарахгүй, эсвэл хохирол нь сэргээгдэх байв.

**3.** Хүний жам ёсны эрхийг хамгаалах (Локк); эрх мэдэл хүнийг эвддэг (Актон); төр ард түмний гэрээгээр, тэдний аюулгүй байдлын төлөө байгуулагдсан (Руссо); түүхэн дарангуйллын туршлага; эрх мэдлийг хуваарилж харилцан хянах (Монтеськe; 1789 оны тунхаглалын 16-р зүйл).

**4.** *Зайлшгүй*: төргүйгээр аюулгүй байдал, хууль журам, эрхийн хамгаалал байхгүй. *Муу*: төр албадлага, татвар хэрэглэдэг, хүний эрхийг зөрчих хүчтэй. Иймд төрийг устгах бус, *хязгаарлаж, хянах* хэрэгтэй.

**5.** Аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам; амь нас, эд хөрөнгө, эрхийг хамгаалах (Руссо, Локк); маргааныг шударгаар шийдвэрлэх (шүүх); улсын батлан хамгаалах, зам, эрүүл мэнд

зэрэг нийтийн хэрэгцээ; нийгмийн хамгаалал (Бат, Дулмаагийн аавын тэтгэвэр, YA 3.2).

**[x. 104] Асуулт 35.** Даалгавар 2 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

Хамгийн эртний хууль боловсруулагчдын нэг Ромын эзэн хаан Юстиниан (сурах бичигт «Юстинан») шударга ёс гэдэг бол «хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх» хэмээн тодорхойлжээ. (Эх сурвалж: Др. Найжель Ашфорд, «Чөлөөт нийгмийн үндсэн зарчмууд», 63 дахь тал)

- Дээрх тодорхойлолтыг эрх зүйд захирагдах ёсны үүднээс тайлбарлана уу.
- Өмчлөх эрхийг хүлээн зөвшөөрөөгүй нийгэмд эрх зүйт ёс оршин тогтнох боломжтой юу?
- Яагаад өмчлөх эрхийг бүх эрхийн үндэс гэж үзсэн бэ?
- Нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх нь шударга ёс болон эрх зүйт ёсны зарчимд харшлах уу?
- Үндсэн хуульт ёсны үүднээс халамжийн бодлогын талаар эерэг тайлбар хийх боломжтой юу?

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* санал бодлын асуултууд: байр суурыа сурах бичгийн санаагаар (Ротбард, Локк, үндсэн хуульт ёсны 8 зарчим) үндэслэх; эсрэг байр суурийг ч дурдах.

1. «Зохих хувь» гэдэг нь эрх баригчийн дур зоргоор бус, урьдаас мэдэгдсэн, *бүгдэд нэгэн адил* үйлчлэх хуулиар тодорхойлогдоно. Шударга, тэгш байх нь хууль, журамд тавигдах шаардлага (х. 73); хууль эрх баригчдад ч мөн үйлчилнэ. Хүн бүр хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн эрхээ эдэлж, зөрчигдвөл шүүхээр сэргээлгэнэ.
2. Хэцүү, бараг боломжгүй. «Хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх» нь хувь хүний хууль ёсны эзэмшлийг хүлээн зөвшөөрөхийг шаарддаг. Өмчлөх эрхгүй бол бүх баялгийг төр захирч, хүн амьжиргаагаараа төрөөс хараат болж, эрх мэдлийг хязгаарлах суурь алга болно (Локк: өмч бол эрх чөлөөний хэрэгсэл).
3. Ротбардын хоёр аргумент: хүн өөрөө өөрийнхөө эзэн, үүнээс бүтээсэн баялгаа өмчлөх эрх гарна; бусад эрх (үг хэлэх, хэвлэл, хувийн нууц) өмчийн үндсэн дээр хэрэгждэг. Мөн өмч эдийн засгийн бие даасан байдал өгснөөр бусад эрхээ эдлэх боломж бүрдүүлдэг.
4. *Харшилна гэх байр суурь* (Бастиа, Нозик): халамж нэгний өмчийг татвараар авч нөгөөд өгдөг тул «зохих хувь»-д халддаг. *Харшлахгүй гэх байр суурь*: халамж *хуулиар*, тодорхой, тэгш шалгууураар, ил тод олгогдвол эрх зүйт ёсонд нийцнэ; хүнлэг, энэрэнгүй байх нь ч эрх зүйн зарчим (х. 73). Дүгнэлт: хэм хэмжээ, шалгуур, хяналтаас хамаарна.
5. **Тийм**. Үндсэн хуульт ёсны 8 зарчмын нэг нь *хүний эрхийг баталгаажуулах*, нэг нь *хүнлэг энэрэнгүй байдлыг бий болгох*; YX 19.2-т төр эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгмийн баталгааг бүрдүүлэх үүрэгтэй гэжээ. Жишээ: ажил эрхэлж байгаагүй Батын аавын халамжийн тэтгэвэр (YA 3.2). Гол нөхцөл: хуулиар, алагчлалгүй, хязгаартай байх.

**[x. 104] Асуулт 36.** Даалгавар 3 · Тохиолдол шинжлээрэй

Зохиогчийн болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийг уншиж судлаад дараах тохиолдол хууль зөрчсөн эсэхэд дүн шинжилгээ хийгээрэй.

- Сурагч А зохиогч Б-ийн «Монголчуудын түүх, соёл» номоос 25 хуудас хувилан авч хичээлд ашигласан.
- Сурагч Д зохиогч Ц-ийн номоос эшлэл авалгүй 5 өгүүлбэр хуулж, эсээндээ бичсэн.
- Иргэн Т нь Хууль зүйн яамнаас зөвшөөрөл авалгүй Эрүүгийн хуулийг 300 хувь хэвлээд худалдан борлуулсан.

**Хариулт.** *Асуулт юу шаардаж байна:* тохиолдол бүрт: (а) бүтээл зохиогчийн эрхийн объект мөн үү; (б) ашиглалт хуулиар зөвшөөрсөн чөлөөт ашиглалт уу (сургалт, хувийн хэрэгцээ, ишлэл); (в) зохиогчийн нэрийг заасан уу. Хуулийн зүйлийн дугаарыг legalinfo.mn дээрх хүчин төгөлдөр хуулиас шалгаарай.

**А. Ерөнхийдөө зөрчил биш (нөхцөлтэй)**. Хичээлд, ашгийн бус, сургалтын зорилгоор бүтээлийн *хэсгийг* хуулбарлахыг зохиогчийн эрхийн хуулиуд ихэвчлэн зөвшөөрдөг; эх сурвалж, зохиогчийг заах ёстой. Харин номын ихэнх хэсгийг хувилж түгээх, худалдах, эсвэл зохиогчийн хууль ёсны ашиг сонирхолд (номын борлуулалт) хохирол учруулбал зөрчил болно.

**Д. Зөрчил**. Ишлэл авах нь зохиогчийн нэр, эх сурвалжийг заасан тохиолдолд л зөвшөөрөгдөнө. Эшлэлгүй хуулах нь зохиогчийн *нэрээ заалгах* (эдийн бус) эрхийг зөрчсөн хулгайн бичвэр (плагиат) бөгөөд эрдэм шинжилгээ, сургалтын ёс зүйн ноцтой зөрчил.

**Т. Зохиогчийн эрхийн зөрчил биш**. Хууль, захиргааны болон шүүхийн шийдвэр зэрэг албан ёсны баримт бичиг зохиогчийн эрхийн объектод хамаардаггүй; түүнийг хэвлэхэд Хууль зүйн яамны зөвшөөрөл шаардахгүй. Гэхдээ хуулийн эх бичвэрийг алдаатай, өөрчилж хэвлэвэл төөрөгдүүлэх, хэн нэгэн хэвлэлийн газрын тайлбар, хавтас, загварыг хуулбарлавал тэр газрын эрхийг зөрчих эрсдэлтэй.